

Merkblatt / Hinweise

zur

Anerkennung gärtnerischer Ausbildungsstätten

Was ist zu tun, wenn ein Betrieb als Ausbildungsstätte anerkannt werden soll/will!?

Man fordert bei der zuständigen Stelle (Regierungspräsidium Freiburg) das Formular zur Antragsstellung an. Der Antrag wird vollständig ausgefüllt mit den erforderlichen Bescheinigungen bei der zuständigen Stelle (RP Freiburg) zur Bearbeitung eingereicht.

Das Regierungspräsidium wird mit dem Antragsteller einen Termin vereinbaren, an dem eine Besichtigung des Betriebes erfolgen soll. Nach erfolgter Betriebs- und Baustellen-

besichtigung durch den Gutachterausschuss, wird ein Anerkennungsbescheid erlassen.

Bei der Antragstellung soll bedacht werden, dass ein Verfahren unter Umständen, falls der Antrag in Saisonzeiten der zuständigen Stelle gestellt wird (z.B. Zwischen- oder Abschlussprüfungen) , nicht immer unmittelbar bearbeitet werden kann.

Eine rechtzeitige Antragstellung im ersten Quartal des Jahres ist sehr sinnvoll!

Rechtliche Grundlage für eine Anerkennung als gärtnerische Ausbildungsstätte ist das Berufsbildungsgesetz vom 23.03.2005 nachlesbar im Bundesgesetzblatt I vom 31.03.2005. Im Abschnitt 3 mit den §§ 27 bis 33, sowie in der Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Berufsausbildung zum Gärtner/zur Gärtnerin vom 12. 08.1997 sind die Kriterien für Ausbildungsstätten, Ausbildenden und Ausbilder/Ausbilderinnen aufgeführt.

Die nachstehende Zusammenstellung erfolgt in gekürzter Form.
Vollständiger Text ist im Gesetz oder in der Verordnung nachlesbar.

Dieses Symbol ► bedeutet Hinweise zur Antragstellung

Berufsbildungsgesetz

Eignung der Ausbildungsstätte Berufsbildungsgesetz § 27

Auszubildende dürfen nur eingestellt werden und ausgebildet werden, wenn

1. die Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für die Berufsausbildung geeignet ist.
2. die Zahl der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze oder zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte steht.
3. die Ausbildungsstätte von der nach Landesrecht zuständigen Behörde anerkannt ist.

► *Antragstellung mittels beigefügtem Vordruck*

Eignung von Ausbildenden und Ausbildern oder Ausbilderinnen Berufsbildungsgesetz § 28

Auszubildende darf nur einstellen, wer persönlich geeignet ist.

Auszubildende darf nur ausbilden, wer persönlich und fachlich geeignet ist.

Persönliche Eignung Berufsbildungsgesetz § 29

Persönlich nicht geeignet ist insbesondere, wer Kinder und Jugendliche nicht beschäftigen darf .

► *Nachweis durch polizeiliches Führungszeugnis*

► *Kann beim Meldeamt der zuständigen Gemeinde/Stadt beantragt werden.*

Fachliche Eignung Berufsbildungsgesetz § 30

Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnis und Fähigkeiten besitzt, die für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte erforderlich sind.

► *Nachweis durch bestandene Prüfung als:*

Gärtnermeister/Gärtnermeisterin

oder

Gartenbautechniker/Gartenbautechnikerin

oder

Gartenbauingenieur/Gartenbauingenieurin

Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte

Verordnung § 2

Mindestanforderungen an die Einrichtung und den wirtschaftlichen Zustand

- (1) Die Ausbildungsstätte muss nach Art und Umfang der Produktion oder nach Art und Umfang der Dienstleistungen die Voraussetzungen dafür bieten, dass dem Auszubildenden die in der Verordnung über die Berufsausbildung zum Gärtner/zur Gärtnerin vom 06. März 1996 (BGBl. I S. 376) geforderten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der beruflichen Grundbildung, der gemeinsamen beruflichen Fachbildung und der Ausbildung in der jeweiligen Fachrichtung vermittelt werden können. Eine kontinuierliche Anleitung muss gewährleistet sein.
- (2) Die Ausbildungsstätte muss als Haupterwerbsbetrieb, als selbständige gartenbauliche Betriebseinheit oder als Betrieb der öffentlichen Hand nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden. Die Wirtschaftsergebnisse müssen buchführungsmäßig erfasst sein.
- (3) Die Gebäude, baulichen Anlagen und technischen Ausstattungen müssen den im Hinblick auf die gewährte Fachrichtung zu stellenden Anforderungen entsprechen und in ordnungsgemäßem Zustand sein.
- (4) Es muss gewährleistet sein, dass die erforderlichen Betriebsmittel, insbesondere die Geräte, Maschinen und technischen Einrichtungen, für die Ausbildung zur Verfügung stehen und in ordnungsgemäßem Zustand sind. Die notwendigen Einrichtungen zu deren Pflege sowie für einfache Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten müssen vorhanden sein.
- (5) Auszubildende haben einen Abdruck der Verordnung über die Berufsausbildung zum Gärtner/zur Gärtnerin und der Prüfungsordnung sowie den Ausbildungsplan an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsicht auszulegen oder auszuhändigen. Dem Auszubildenden soll für die betriebliche Ausbildung förderliche Fachliteratur zur Verfügung stehen. Soweit tarifvertragliche Regelungen für den Ausbildungsbetrieb gelten, sind diese im Betrieb zur Einsicht auszulegen.
- (6) Die Ausbildungsstätte muss Gewähr dafür bieten, dass die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes, die Unfallverhütungsvorschriften und sonstige Vorschriften zum Schutze des Auszubildenden eingehalten werden können. Sie muss über geeignete Sozialräume und Sanitärräume verfügen. Bei der Antragstellung gemäß muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft über die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften vorliegen, die nicht älter als ein Jahr ist.

► Bescheinigung stellt die zuständige Berufsgenossenschaft aus
- (7) Wenn über das Vermögen des Inhabers ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet worden ist, ist zu vermuten, dass der Betrieb als Ausbildungsstätte ungeeignet ist.

Verordnung § 3

Fachrichtungsspezifische Mindestanforderungen an die Ausbildungsstätte

- (1) Die Ausbildungsstätte in der Fachrichtung **Baumschule** muss über ein ausreichend breites Sortiment für verschiedene Verwendungszwecke in regelmäßiger Kulturfolge verfügen sowie Fertigkeiten und Kenntnisse von der Anzucht bis zur verkaufsfertigen Pflanze vermitteln können. Ausreichende Flächen des ganzjährig geschützten Anbaus, Überwinterungsräume, Freiland- und Containerflächen sowie geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung und die Vermarktung der Baumschulerzeugnisse müssen vorhanden sein.
- (2) Die Ausbildungsstätte in der Fachrichtung **Friedhofsgärtnerei** muss die Voraussetzungen für die Neuanlage verschiedener Grabarten, die Durchführung von Pflanz- und Pflegearbeiten sowie die Erstellung von Dekorationen und Trauerbinderei erfüllen. Geeignete Räume für eine Produktion in ausreichendem Umfang und Verkaufseinrichtungen müssen vorhanden sein.
- (3) Die Ausbildungsstätte in der Fachrichtung **Garten- und Landschaftsbau** muss die Voraussetzungen dafür bieten, Außenanlagen als landschaftsgärtnerisches Gesamtwerk unter Beachtung der einschlägigen Fachnormen und sonstiger anerkannter Regeln der Technik zu erstellen und zu pflegen.
- (4) Die Ausbildungsstätte in der Fachrichtung **Gemüsebau** muss über Einrichtungen zur Anzucht sowie über ausreichende Gewächshausflächen oder anderen Flächen des geschützten Anbaus verfügen. Ergänzend sollen Freilandflächen in angemessener Größe vorhanden sein. Es müssen verschiedene Gemüsearten angebaut werden. Geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung und die Vermarktung des Gemüses müssen vorhanden sein.
- (5) Die Ausbildungsstätte in der Fachrichtung **Obstbau** muss mehrere Obstarten in Beständen unterschiedlichen Alters anbauen. Geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung, Lagerung und die Vermarktung des Obstes müssen vorhanden sein.
- (6) Die Ausbildungsstätte in der Fachrichtung **Staudengärtnerei** muss über ausreichende Gewächshausflächen verfügen. Außerdem müssen Freilandflächen in angemessener Größe für die Produktion und als Mutterpflanzenquartier vorhanden sein. Das Sortiment muss Stauden in unterschiedlichen Kulturformen und Lebensbereichen umfassen. Geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung und die Vermarktung der Stauden müssen vorhanden sein.
- (7) Die Ausbildungsstätte in der Fachrichtung **Zierpflanzenbau** muss über ausreichende heizbare Gewächshausflächen verfügen. Die Kulturen müssen Zierpflanzen für verschiedene Verwendungszwecke umfassen. Geeignete Einrichtungen für die Aufbereitung und die Vermarktung der Zierpflanzen müssen vorhanden sein.